Na temelju članka 110. stavak (5) Zakona o prostornom uređenju Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 12/14) i članka 19. i 56. stavak (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj: 35/05), ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša donosi

NAPUTAK
O UVJETIMA, NAČIN I METODOLOGIJA RADA POVJERENSTVA ZA DAVANJE STRUČNE OCJENE U POSTUPKU IZDAVANJA LOKACIJSKE DOZVOLE
(„Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 4/16)

I - OPĆE ODREDBE

1. Ovim Naputkom propisuju se nadležnost, prava i obveze Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja lokacijske dozvole (u daljem tekstu: Povjerenstvo), način i tijek rada Povjerenstva, sadržaj odluke i zapisnika o radu Povjerenstva te njihovo čuvanje.

2. Nadležnost Povjerenstva je davanje stručne i argumentirane ocjene o urbanističko-tehničkim, komunalnim i okolišnim, infrastrukturnim, prometnim, tehničko-tehnološkim i drugim bitnim uvjetima za izgradnju objekata i izvođenje drugih zahvata u prostoru u područjima za koja nisu doneseni razvojni dokumenti prostornog uređenja iz članka 16. stavak (1). točka a) Zakona o prostornom uređenju Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 12/14) (u daljem tekstu Zakon) kao temelj za izdavanje lokacijske dozvole.

II - NADLEŽNOST, PRAVA I OBAVEZE POVJERENSTVA

3. Povjerenstvo ima pravo da od voditelja upravnog postupka za izdavanje lokacijske dozvole (u daljnjem tekstu: voditelj upravnog postupka) traži uvid u sve dokumente i akte za koje smatra da su bitni i mjerodavni za odlučivanje i definiranje uvjeta za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju objekta i vršenje drugih zahvata u prostoru.

4. Povjerenstvo ima pravo i obvezu, ukoliko ocjeni da predloženo idejno rješenje zbog kvalitete i ambijentalne vrijednosti lokacije i značaja zahvata u prostoru u dijelu ili cijelosti ne može zadovoljiti arhitektonsko-urbanističke i druge tehničke uvjete, tražiti izmjenu i dopunu tog rješenja uz navođenje točnih i preciznih urbanističko-tehničkih uvjeta uz određivanje roka u kojem se dopuna mora uraditi i ponovo prezentirati Povjerenstvu.

5. Povjerenstvo je obvezno voditi Zapisnik i donijeti svoju jasnu i obrazloženu pismenu ocjenu.

Ukoliko članovi Povjerenstva imaju različita mišljenja, mišljenje Povjerenstva donosi se na temelju ocjene većine članova, a izdvojena mišljenja članova Povjerenstva unose se u Zapisnik.

III - NAČIN I TIJEK RADA POVJERENSTVA

6. Sve neophodne podloge, izvode iz dokumenta prostornog uređenja šireg područja, nalaze, geodetske i druge snimke i podatke utvrđene na terenu kao i izvode iz zakonskih propisa i druge potrebne materijale, neophodne za argumentiran i stručan rad Povjerenstva, dužan je u dogovoru s predsjednikom Povjerenstva osigurati voditelj upravnog postupka.

7. U cilju donošenja odgovarajuće odluke, zauzimanja ispravnog stava i sveobuhvatnog analiziranja zahtjeva i mogućnosti za njegovo rješavanje, Povjerenstvo će obvezno izvršiti očevid na licu mjesta, obilazak područja i lokacije na kojoj se planira izgradnja novih sadržaja i objekata, radi uvida u stupanj izgrađenosti užeg i šireg područja, odnosno radi uvida u vjerodostojnost dostavljenih podataka i odnosa planiranog objekta prema već izgrađenim objektima na terenu.

8. Povjerenstvo je dužno u roku od najviše 15 dana od prijema uredne, odnosno potpune dokumentacije dati stručnu ocjenu u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

9. Datum i vrijeme održavanja sastanka Povjerenstva utvrđuje predsjednik Povjerenstva.

10. Povjerenstvo može punopravno odlučivati samo ako ima natpolovičnu većinu.

11. U radu Povjerenstva mogu sudjelovati, ali ne mogu odlučivati oni članovi Povjerenstva koji su u bližem srodstvu s investitorom čiji se zahtjev razmatra i članovi koji su bili uključeni na bilo koji način u izradu idejnog rješenja koji se razmatra na radnom sastanku Povjerenstva.

12. Radu Povjerenstva, pored članova, voditelja upravnog postupka i zapisničara mogu prisustvovati i predstavnici investitora, drugih organa i institucija po odobrenju predsjednika Povjerenstva, bez prava odlučivanja.

13. Predsjednik Povjerenstva i voditelj upravnog postupka mogu odstraniti iz rada Povjerenstva članove i druge prisutne, ukoliko ometaju rad Povjerenstva.

IV - SADRŽAJ MIŠLJENJA I ZAPISNIKA O RADU POVJERENSTVA

14. O cijelom tijeku rada Povjerenstva vodi se zapisnik u kojeg se unose pojedinačna i izdvojena mišljenja članova Povjerenstva po svim pitanjima iz nadležnosti i djelokruga rada utvrđenih ovim Naputkom.

15. Zapisnik Povjerenstva mora sadržavati jasno i nedvosmisleno obrazloženje svih pojedinačnih razloga i uvjeta pod kojim Povjerenstvo daje pozitivnu stručnu ocjenu za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno jasno i argumentirano obrazloženje razloga zbog kojih se ne može udovoljiti zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole.

16. Povjerenstvo mora biti jasno i koncizno s navedenim bitnim razlozima i uvjetima iznesenim u zapisniku i mora sadržavati jasne stručne i tehničke upute i pravnu pouku o načinu otklanjanja eventualnih nedostataka i dopuni zahtjeva kojeg je Povjerenstvo razmatralo.

17. Povjerenstvo donosi stručnu ocjenu koja može biti:
- pozitivna s detaljnim i precizno definiranim podacima za izradu i izdavanje urbanističko-tehničkih uvjeta;
- negativna s detaljnim obrazloženjem i
- Povjerenstvo može tražiti da nadležni organ za izdavanje lokacijske dozvole zatraži od investitora dopunu zahtjeva ukoliko ocjeni da predočena dokumentacija nije dovoljna za donošenje ocjene.

18. Sve kopije odluka i zapisnici Povjerenstva se obavezno numeriraju, evidentiraju i selekcioniraju po prostornim zahvatima na koja se odnose i čuvaju u posebnom dosjeu, koji se vodi u nadležnom Ministarstvu odnosno općinskoj službi za prostorno uređenje kao dio dokumentacijsko-analitičke osnove.

19. Zapisnici i odluke Povjerenstva se, kasnije i po potrebi, dostavljaju nositelju izrade prostorno-planske dokumentacije prije početka rada na izradi nedostajuće prostorno-planske dokumentacije ili prije početka rada na izmjenama i dopunama postojeće dokumentacije sa isteklim rokom važnosti.

V - ZAVRŠNE ODREDBE

20. Izmjene i dopune ovog Naputka donose se na način propisan za njegovo donošenje.

21. Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Narodnim novinama Hercegbosanske županije”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska Županija
Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša
Broj: 07-01-02-54/16
Livno, 8. travnja 2016. godine

Ministar Hikmet Hodžić v.r.